



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERÍA
INGENIERÍA EN SOFTWARE Y TECNOLOGÍAS EMERGENTES

Gestión de la innovación (381)

Cuestionario 1

Ochoa Hernández Diego Alejandro | 1298530

Fecha de realización: 10 de febrero de 2026

Fecha de entrega: 10 de febrero de 2026

Cuestionario 1

1. ¿Cuál es la diferencia de competencia entre el IMPI y el INDAUTOR para un ingeniero de software? El **INDAUTOR** (Instituto Nacional del Derecho de Autor) se encarga de proteger los derechos de autor, lo cual incluye el código fuente y objeto del software, considerándolos como obras literarias. El **IMPI** (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial) protege la propiedad industrial, como marcas (nombres comerciales, logotipos) y, en casos muy específicos de invenciones implementadas por computadora (que no sean software puro), patentes y así.
2. Un programador desarrolla un código en su tiempo libre usando la laptop de la empresa. ¿A quién pertenece el código? Pertenece a la empresa ya que se utilizaron recursos de la empresa para realizarlo.
3. ¿Es necesario registrar el software ante el INDAUTOR para tener derechos sobre él? El derecho de declarativo que significa que la protección existe desde el momento en que la obra se fija en un soporte material. El registro es una prueba legal de su titularidad.
4. ¿Qué sucede con los derechos de un software si el autor fallece sin herederos? Si el autor fallece sin herederos y no hay transmisión de derechos la obra pasa a dominio público
5. ¿Puede un algoritmo de inteligencia artificial ser considerado autor en México? No. La Ley Federal del Derecho de Autor (Art. 12) reconoce como autor únicamente a la persona física que crea la obra. Una IA no tiene personalidad jurídica ni capacidad creativa humana según la legislación actual.
6. ¿Es legal en México realizar una copia de respaldo (backup) de un software con licencia? Sí. Se permite hacer copia de resguardo
7. Un desarrollador copia fragmentos de código de Stack Overflow (bajo licencia MIT) para un proyecto comercial. ¿Viola la ley mexicana? Normalmente este tipo de licencias tienen términos y mientras se cumplan si se permite ya que las licencias MIT son para proyectos open source.
8. ¿Qué protección tiene la interfaz gráfica (GUI) de un software en México? El código que genera la interfaz protegido INDAUTOR más el diseño no se protege

9. En un contrato de Obra por Encargo, ¿puede el programador conservar los derechos morales?
Los derechos morales son del programador.
10. ¿Cuál es la sanción por piratería de software a nivel comercial en México? No encontré el numero exacto
11. ¿Se puede registrar una base de datos en México? Artículo 107.- Las bases de datos o de otros materiales legibles por medio de máquinas o en otra forma, que por razones de selección y disposición de su contenido constituyan creaciones intelectuales, quedarán protegidas como compilaciones. Dicha protección no se extenderá a los datos y materiales en sí mismos.
12. ¿Qué es el Derecho de Suite en el contexto de software? El Derecho de Suite (derecho de participación en reventa) no aplica al software en México. Este derecho está contemplado en la LFDA (Art. 92 bis) exclusivamente para autores de obras de artes plásticas y fotográficas (pinturas, esculturas), permitiéndoles recibir un porcentaje del precio de reventa de sus obras originales.
13. ¿Qué autoridad resuelve las infracciones administrativas en materia de comercio de software (ej. vender licencias falsas)? Artículo 234.- El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial sancionará las infracciones materia de comercio con arreglo al procedimiento y las formalidades previstas en los Títulos Sexto y Séptimo de la Ley de la Propiedad Industrial.
14. Si un ingeniero de software trabaja para el Gobierno Federal, ¿a quién pertenecen los derechos? Al gobierno.
15. ¿Cuánto tiempo dura la protección de una marca relacionada con software (ej. el nombre de tu app) ante el IMPI? La protección dura 10 años, y si es renovable
16. Un estudiante de ingeniería argumenta que su nuevo algoritmo de compresión es una invención técnica superior a las existentes y solicita una patente ante el IMPI. ¿Es procedente la solicitud de patente para el software en sí mismo en México? Explique la naturaleza jurídica del software según la ley y cite la exclusión específica. Creo que no procede.
- 17.- Usted trabaja como desarrollador backend contratado bajo nómina (relación laboral subordinada) para una Fintech. Crea un módulo de seguridad crítico. Al renunciar, usted reclama que el código es suyo y exige regalías o que dejen de usarlo. ¿A quién pertenecen los

derechos morales y a quién los patrimoniales en este escenario? Los morales al dev y los patrimoniales a la empresa

- 18.- Un ingeniero independiente (freelance) desarrolla una base de datos para un cliente sin firmar un contrato de cesión de derechos, solamente emitiendo una factura por servicios de programación. Meses después, el cliente revende el software a un tercero. ¿Tiene el cliente derecho a vender la obra? ¿Quién es el titular legal de los derechos patrimoniales? No necesariamente. Si no hay contrato escrito de cesión de derechos o de obra por encargo, se presume que los derechos patrimoniales siguen siendo del autor (el ingeniero) (LFDA Art. 30, 83). El pago de la factura solo implica una licencia de uso para el fin acordado. El cliente no tendría la titularidad legal para revender el software a terceros sin autorización expresa.
- 19.- Una empresa desea conectar su software con una plataforma existente de la competencia que no tiene API pública. Para ello, realizan ingeniería inversa (descompilación) para entender los protocolos de comunicación y lograr la interoperabilidad. La competencia los demanda por violación de derechos de autor. ¿Es válida la defensa de la empresa demandada? Art 114 Quater I. Los procesos de ingeniería inversa no infractores realizados de buena fe respecto de la copia que se haya obtenido legalmente de un programa de computación que efectivamente controle el acceso en relación con los elementos particulares de dichos programas de computación que no han estado a disposición de la persona involucrada en esa actividad, con el único propósito de lograr la interoperabilidad de un programa de computación creado independientemente con otros programas;
- 20.- Un desarrollador recopila datos climáticos históricos (que son de dominio público) y los organiza en una base de datos con una estructura de indexación novedosa y compleja. Un tercero copia la base de datos completa. El tercero alega que no hay infracción porque los datos son públicos. ¿Por qué se equivoca el tercero y qué protege exactamente la ley? No necesariamente. Si no hay contrato escrito de cesión de derechos o de obra por encargo, se presume que los derechos patrimoniales siguen siendo del autor (el ingeniero) (LFDA Art. 30, 83). El pago de la factura solo implica una licencia de uso para el fin acordado. El cliente no tendría la titularidad legal para revender el software a terceros sin autorización expresa.
- 21.- Un usuario compra una licencia de software legalmente. El software tiene un bug que impide que corra en su versión de sistema operativo. El proveedor ya no da soporte. El usuario modifica el código binario para arreglarlo y además hace una copia del disco de instalación para guardarla en una caja fuerte. El autor original lo acusa de dos infracciones: modificación

no autorizada y reproducción ilegal. Analice la validez de ambas acusaciones. No vi nada claro para analizar esto correctamente.

- 22.- Una empresa de software (Software S.A) registra un programa en el año 2024. ¿En qué año exacto expiran los derechos patrimoniales de dicha obra y pasa al dominio público? Siendo una persona moral, los derechos duran 100 años contados a partir de la publicación. Expirarían el 1 de enero de 2125 (se cuenta el año completo posterior a la fecha).
- 23.- Un programador termina un código en enero, pero lo registra ante el INDAUTOR hasta diciembre. En junio, alguien plagió su código. El plagiarlo argumenta que en junio el programador no tenía derechos de autor porque la obra no estaba registrada. ¿Es correcto este argumento? Explique el carácter del registro en México. No es correcto. La protección inicia desde la fijación de la obra (enero), no desde el registro.
- 25.- Un estudiante crea un crack o parche cuyo único propósito es eludir el candado digital (DRM) de un software costoso para usarlo sin licencia. El estudiante no comercializa el software pirateado, solo distribuye el crack. Según el Código Penal Federal y la LFDA, ¿es esto un delito o una infracción administrativa, aunque no haya copiado el software en sí? Sí Es un delito federal (CPF Art. 424 bis) y una infracción administrativa (LFDA Art. 232 ter)

Bibliografía

- Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2020). *Ley Federal del Derecho de Autor*. Diario Oficial de la Federación.
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFDA_010720.pdf
- Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2020). *Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial*. Diario Oficial de la Federación.
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPPI_010720.pdf
- Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2021). *Código Penal Federal*. Diario Oficial de la Federación. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPF_121121.pdf
- Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2021). *Ley Federal del Trabajo*. Diario Oficial de la Federación. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFT_310721.pdf